



作者简介:

廖俊平, 中山大学岭南学院房地产咨询研究中心主任。

房地产经纪规范化经营的外部约束

廖俊平

DOI:10.13562/j.china.real.estate.2019.04.006

2018年12月,一家曲线上市的著名房地产经纪公司收到证交所的问询函,因为这家上市公司拟定向发行股份及支付现金收购另一家近年来在全国范围扩张较快的房地产经纪公司的全部股份,要求该上市公司说明拟收购的公司下属两家公司未取得房地产经纪机构备案的原因、备案进展以及预计办理完毕的时间;未办理房地产经纪机构备案对拟收购公司经营稳定性影响,是否存在被相关主管部门处罚的可能性及应对措施;拟收购公司下属2400家门店的房地产经纪机构备案情况,是否存在未完成备案的门店,如是,需补充披露对经营会产生何种影响,是否存在被相关主管部门处罚的可能性及应对措施。

而该上市公司在收购预案披露拟收购公司经营风险时提到:报告期内,拟收购公司曾因经营上违规行为受到过相关主管部门的处罚。证交所要求该上市公司补充披露拟收购公司及其下属子公司受到行政处罚的具体情况,是否构成重大违法违规;补充披露拟收购公司针对上述行政处罚的整改情况。

这一事件提供了一个很有意义的观察标本:过去房地产经纪公司的经营监管基本上只靠房地产主管部门,而现在因为有些房地产经纪公司成了上市公司,他们的经营就多了一重监管和约束。这对房地产经纪公司的规范化经营是非常有帮助的。

国内还有一家使用美国上市公司品牌的连锁房地产经纪公司,早些年曾经单独在纽交所上市,后来退市了,但仍继续使用美国上市公司品牌在中国经营。这家公司近年来发展也很迅速。因为有曾经上市的历史,又使用的是国际



知名的连锁经营品牌，所以这家公司的经营一直也是比较规范的。这说明上市公司的监管（以及国际知名品牌的管控）对房地产经纪公司的规范经营的确是很有帮助的。

再看有些这几年新出现的以做房地产经纪代理平台业务为主的公司，也在往上市的方向走，他们同样也在调整自己的经营策略和管理模式，更加注重规范经营和管理。

长期以来，我国的房地产经纪公司有相当大的比例都是小型公司（甚至是夫妻档），他们的经营管理很难有规范可言，行业主管部门对于这些公司的管理也是最薄弱的（因为实在是数量太大，又遍布城市各个角落，很多连工商登记都没办，更遑论进行房地产经纪机构备案，所以房地产行业主管部门查处他们的难度很大），而连锁经营的大型房地产经纪企业相对来说是比较容易监管的，这些年的实践证明，这些公司对规范经营、持续经营的愿望也是最强烈的，因此其内部制度比较健全，经营和管理都比较规范。

2014年以来，资本对房地产经纪行业的关注和介入明显增强，本专栏近几年也已经多次讨论过相关问题。房地产经纪行业以外的资本进入这个行业的确有一个熟悉行业的过程，也的确有些资本因为没能吃透这个行业而铩羽，但总的来说，资本进入对于房地产经纪行业的成熟和规范是能起到正面作用的，因为至少，特别是短期资本，进入以后是要考虑退出的，上市通常是其退出的最常见途径，而要上市，就必须在经营管理上规范、透明，合法合规。